

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 322/2530

นายแคล้ว ตั้งพลังกุล

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหะภัณฑ์ทรงพล กับ

พวก

จำเลย

นางประภา ยงสุวรรณกุล ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวราสินี ตั้งพลังกุล ที่ 2 ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า โจทก์ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2528 และศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ให้เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลท้ายคำร้อง ผู้ร้องทั้งสองไม่ทราบมาก่อนว่าโจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้จนประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2529 จึงทราบเรื่อง ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ผู้ร้องจึงขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 29)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คืนรถแทรกเตอร์แก่โจทก์ แต่ให้โจทก์ชำระราคารถแทรกเตอร์เป็นเงิน 91,600 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องแย้ง(30 พฤษภาคม 2523) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องจำเลยที่ 2(ร้อยตำรวจโทธานีกิตติคุณวุฒิ) ยกคำขออื่นตามฟ้องโจทก์ และคำขออื่นตามฟ้องแย้งนอกเหนือไปจากที่ศาลพิพากษาไว้ดังกล่าวข้างต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะเรื่องราคาารถเป็นว่า ให้โจทก์ชำระราคาารถ แทรกเตอร์คันพิพาทที่ค้างให้จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 104,700 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันฟ้องแย้ง (30 พฤษภาคม 2523) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ต่างฎีกา (อันดับ 202,199)

เฉพาะโจทก์ไม่นำส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนด (อันดับ 207)

โจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า โจทก์ยังมีได้นำส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลย เนื่องจากเข้าใจว่าทนายจำเลยรับสำเนาฎีกาไปแล้วจึงขอให้สั่งเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาฎีกาให้แก่ทนายจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งฎีกาของโจทก์มายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาส่งต่อไป (อันดับ 206,207)

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณา ฉบับลงวันที่ 4 กันยายน 2529 ให้ส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นโดยอนุญาตให้โจทก์นำส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยทั้งสอง ฯลฯ เสร็จแล้วให้ส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

ศาลฎีกาส่งสำนวนไปยังศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2529 ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2529 ซึ่งเป็นเวลาก่อนศาลฎีกาส่งสำนวนไปยังศาลชั้นต้น ทนายจำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า โจทก์ถึงแก่กรรมเกิน 1 ปีแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีทายาทผู้จัดการมรดก หรือผู้อื่นที่ได้ปกครองทรัพย์สินมรดกของโจทก์ ขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ และจำเลยมิได้ขอให้เรียกบุคคลเหล่านั้นเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่

โจทก์ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ (สำนวนชั้นขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ อันดับ 2)

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้รวมสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (สำนวนชั้นขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ อันดับ 19)

ในวันเดียวกันนั้นเอง ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น (สำนวนชั้นขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ อันดับ 22)

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้งดฟังคำสั่งศาลฎีกา และให้ส่งคำสั่งคืนศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งพร้อมกับคำร้อง ของจำเลยและผู้ร้อง (สำนวนชั้นขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ อันดับ 42)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงปรากฏในทางพิจารณาว่าผู้ร้องทั้งสองพึงจะทราบว่าโจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสี่คดีนี้เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2529 และผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ตามคำสั่งศาลเห็นสมควรให้ผู้ร้องทั้งสองเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะอนุญาตตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงปรากฏในทางพิจารณาว่าผู้ร้องทั้งสองพึงจะทราบว่าโจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสี่คดีนี้เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2529 และผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ตามคำสั่งศาลเห็นสมควรให้ผู้ร้องทั้งสองเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะอนุญาตตามคำร้อง

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>